



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1757-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 11 de Diciembre de 2024

Referencia: Expediente N° 1177/2024 - Modificar el artículo 2°, apartado A4, del Decreto N° 1139/2020 - Factibilidad.

VISTO el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, los Decretos Nros. 1139/2020, 1800/2022, el Expediente N° 1177/2024; y

Considerando:

Que mediante el Decreto N° 1139/2020 se autorizó a realizar la construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 91, Parcela 3b, sito en la Avenida del Libertador General San Martín N° 15342, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido;

Que, el 2 de febrero de 2021, se aprobó el correspondiente Permiso de Construcción a los fines de que los propietarios puedan iniciar el proyecto aprobado;

Que, en instancias de la obtención del “Plano de Modificación de Proyecto”, se solicitó un incremento en el valor del FOS y una modificación en la altura máxima, los cuales fueron aprobados mediante el Decreto N° 1800/2022;

Que la construcción se encuentra avanzada, pero en etapa de obra; debiendo concluir con los trabajos para su finalización y la tramitación del Plano Conforme a Obra;

Que, en instancias de obra, el profesional interviniente realizó un relevamiento de la parcela, donde observó un desplazamiento del eje divisorio hacia el interior del lote, así como de la medianera compartida con la parcela 3a. Esto provocó una diferencia en el ancho central de la parcela, lo que motivó el replanteo de la obra y su estructura, llevando a una ocupación en la profundidad edificable, en el fondo libre y el ancho libre de la parcela;

Que la ocupación del retiro de fondo sobre el eje divisorio con la parcela 3a, donde actualmente se encuentra un edificio multifamiliar en construcción, no producirá molestias. En ese sentido, la ocupación de 50 cm con los aleros puede evaluarse dentro del marco de lo establecido en el artículo 1.2.1.2, apartado B, inciso 3) del Código de Ordenamiento Urbano, y el resto se ajusta a los parámetros contemplados por el artículo 1.1.2.6 del mismo cuerpo normativo;

Que la extensión de la profundidad edificable sobre el eje divisorio con las parcelas 4, 6a y 6b no provocan desajustes urbanos ni molestias a los predios linderos, dada su reducida ocupación;

Que la Dirección General de Ordenamiento Urbano ha tomado intervención a los fines de evaluar lo solicitado y concluyó que es posible autorizarlo, debiendo a tales efectos modificar el artículo 2°, apartado A4, del Decreto N° 1139/2020;

Que, la Secretaría y Subsecretaría de Planeamiento Urbano han prestado conformidad a lo recomendado por la citada Dirección General;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 2º, apartado A4, del Decreto N° 1139/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“A. Condiciones Urbanísticas:

A4. Fondo libre – profundidad edificable: 26,26 m de profundidad, desde la Línea Municipal y sobre el eje divisorio con las parcelas 4, 6a y 6b (viviendas unifamiliares).

- El desarrollo del edificio se dará hasta el 53,2% del ancho de la parcela, desde su eje divisorio de predios con la parcela 3a, con un retiro de las parcelas 4, 6a, 6b de 4,28 m.

- Sobre el eje divisorio con la parcela 3a, la profundidad edificable estará dada por el límite de la línea de Fondo Libre, según Hoja de Zona, admitiéndose la ocupación del mismo con los aleros, en el marco de lo establecido en el Artículo 1.2.1.2, Apartado B, Inciso 3, hasta 50 cm y el resto según Artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano.

- Los balcones lindantes con las parcelas 4, 6a y 6b no podrán ser accesibles hasta el muro divisorio de predios, debiendo retirarse como mínimo 1,00 m siendo este sector inaccesible, con el hueco proyectado, y verificando lo establecido en el artículo 5.7 “Vistas a predios vecinos y obras que afecten a linderos” del Código de la Edificación de San Isidro.”.-

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2024.12.11 10:58:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.12.11 11:01:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro